

Medianería

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3422 · Medianería
PAQUETE Y POSICIÓN	P-020 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1761–1857 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Régimen y fábrica común entre predios contiguos, especialmente la pared que divide propiedades de distintos dueños y puede pertenecer a ambos por mitad. Incluye derechos, cargas, conservación y limitaciones de uso.

No toda pared contigua es medianera. La medianería deriva de propiedad, convenio o servicio común y puede abarcar apoyo de entramados, aguas, huecos, chimeneas y reparaciones.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3422 · MEDIANERÍA · 11 TESTIMONIOS

Claude Perrault y Joseph Castañeda · 1761

1. Saber jurídico

«No debe ignorar las Leyes y las Costumbres de los Lugares para la construccion de medianerías, vistas, y dar salida á las aguas.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 36.

CEN-3422-01. *Sitúa la voz entre saberes del arquitecto.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Definición

«MEDIANERÍA. s. f. A. La pared de un edificio que corresponde a territorio ageno.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 153.

CEN-3422-02. *Fija relación con predio ajeno.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Propiedad por mitad

«Pertenece por mitad á los dueños de ambos territorios.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 170.

CEN-3422-03. *Documenta comunidad dominical.*

Benito Bails · 1796

4. Paredes medianeras

«Las paredes de medianería ó medianeras que están entremedias de dos edificios contiguos de distintos dueños.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 225.

CEN-3422-04. *Define posición y titulares.*

Benito Bails · 1802

5. Equivalencia

«MEDIANERÍA. s. f. Lo mismo que PARED MEDIANERA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 68.

CEN-3422-05. *Estabiliza la remisión terminológica.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

6. Pared mediera

«Pared de medianería ó mediera se llama la que se halla entre dos casas ó posesiones de distintos dueños, dividiendo sus locales.»

Práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 66.

CEN-3422-06. Define división y variante.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

7. Coste común

«La cual es costeadada por ambos.»

Práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 66.

CEN-3422-07. Fija participación económica.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

8. Apeo común

«Sirve de apeo á los entramados de los suelos de las viviendas de una y otra parte, por convenio mútuo.»

Práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 67.

CEN-3422-08. Documenta función portante compartida.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Conservación

«Están obligados ambos dueños á conservarla y repararla, siendo por mitad su coste.»

Práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 67.

CEN-3422-09. Explicita obligación de mantenimiento.

Mariano Matallana · 1848

10. Distinción jurídica

«No hay que confundir pared medianera con pared contigua.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 182.

CEN-3422-10. Previene equivalencia incorrecta.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

11. Conductos

«A nadie le es permitido en pared de medianería introducir conducto de chimenea.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 26.

CEN-3422-11. Documenta una limitación de uso.

LECTURA COMPARADA

Perrault integra la medianería en el saber jurídico del arquitecto. Rejón, Bails y Fornés convergen en la pared divisoria vinculada a dos propietarios; Fornés precisa coste, apoyo y conservación comunes.

Matallana separa la pared medianera de la mera contigua. Las ordenanzas limitan huecos, aguas, chimeneas y acciones que perjudiquen al vecino, por lo que la identificación requiere evidencia material y dominical.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: medianería, pared medianera, pared de medianería y pared mediera.
- Sujetos: dueños, medianeros, vecinos y predios contiguos.
- Funciones: dividir, servir de apeo, recibir enlaces y establecer servidumbres.
- No confundir con pared contigua, pared propia, tabique divisorio interior o cerramiento sin comunidad.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 7 fuentes. El barrido recuperó 223 coincidencias en 16 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 controló medianería, medianera, mediera, medianero, pared contigua, linde, propiedad, apeo, conservación, aguas y conductos. Se integraron once testimonios de siete fuentes sobre definición, propiedad, coste, apoyo, mantenimiento y limitaciones.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz central para diagnóstico constructivo, deslinde, patologías compartidas y régimen de intervención.

Debe registrarse eje de linde, espesor, titularidad, apoyos, entregas, huecos, conductos, aguas, cargas, fisuras, desplomes, reparaciones, convenios y fases constructivas.

RELACIONADO CON

Pared medianera · Pared mediera · Medianero · Linde · Servidumbre · Pared contigua · Apeo · Entramado · Chimenea · Desagüe

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault y Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.